

0564352-42.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO SANTOS DA SILVA

Aos 27 de setembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 23ª Vara Criminal da Capital, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Érica Matos Teixeira Lima Siqueira, comigo assistente a seu cargo, instalou-se a audiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, (11)2868-7135-Whatsapp, São Paulo - 01133-020 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0564352-42.2009.8.26.0050 - 2010/000031

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO SANTOS DA SILVA

Aos 27 de setembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 23ª Vara Criminal da Capital, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Érica Matos Teixeira Lima Siqueira, comigo assistente a seu cargo, instalou-se a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento nos autos do processo em epígrafe. Apregoadas as partes, compareceram Promotor de Justiça Dr. Filipe de Melo Euzebio, réu(s) ADRIANO SANTOS DA SILVA, que questionado reiterou ter defensor constituído na pessoa do Dr. Adilson Assis da Silva, OAB/SP 320.506, presente. Dada a palavra à defesa, foi apresentada defesa preliminar.

Pela MM. Juíza foi dito o seguinte: "Recebo a denúncia, a qual descreve fatos em tese típicos e vem suportada por elementos suficientes de convicção, afigurando-se de momento acertada a classificação inicial dada ao fato".

Iniciados os trabalhos, foram ouvidas e tiveram suas declarações registradas em meio eletrônico audiovisual testemunhas arroladas pela acusação PAULO ESDRAS PATRÍCIO, RG 24.465.970; GUARANY RIBEIRO RAMOS, RG 15.173.845; EUCLIDES MANOEL DOS SANTOS, RG 9261248; e pela defesa CELSO RODRIGUES DE PAULA, RG 37.254.923, nessa ordem, e, uma vez realizado registro por meio eletrônico audiovisual e não havendo óbice qualquer a suscitar, anuíram as partes à dispensa da providência prevista pelo art. 1.270, §1º, das NSCGJ.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que DESISTIA da oitiva de ELSON HERRERA BARBOSA, RG 28093034.

Pelo Dr. Defensor foi dito que DESISTIA da oitiva de HÉLIO TEODORO FERREIRA;

CLÁUDIO TERTULIANO LOPES; ALESANDRA NATIVIDADE BARBOSA; PAULO FERREIRA DA SILVA.

Pela MM. Juíza foi dito que deferia e homologava a desistência manifestada.

A seguir, tendo tido oportunidade de entrevista reservada com seu defensor, o réu foi qualificado e interrogado, tendo sido suas declarações registradas em meio eletrônico audiovisual.

Pela MM. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução processual e foi dada a palavra às partes para a apresentação de suas alegações finais oralmente, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, tendo sido sua manifestação registrada em meio eletrônico audiovisual.

Apresentadas as alegações finais da acusação, pela defesa foi requerido que se consignasse que acompanhava as bem lançadas razões do douto representante do Ministério Público, reiterando-as e requerendo a absolvição do acusado.

A seguir, pela MM. Juíza foi proferida sentença de absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do CPP, cujos termos constam do registro em meio eletrônico audiovisual. A sentença foi publicada em audiência, tendo ficado cientes e intimados os presentes.

Intimado da r. sentença, o Dr. Promotor de Justiça declarou que: MM. Juíza, ciente da r. Sentença, não tendo interesse em dela tirar recurso.

Intimados da r. sentença, a ré e o Dr. Defensor declararam que: MM. Juíza, cientes da r. Sentença, não tendo interesse em dela tirar recurso.

Certifique-se o trânsito em julgado para ambas as partes. Após, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações necessárias. Saem cientes e intimados os presentes.

NADA MAIS. Depois de lido e achado conforme, vai por mim, Carla Daniela Rampazzo da Silva, assistente judiciário, que digitei.

A MM. Juíza de Direito assina eletronicamente, conforme impressão à margem direita deste termo, tendo os demais participantes do ato dispensado a providência prevista pelo art. 1.270, §1º, das NSCGJ, ausentes óbices a suscitar.